

1504413-44.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 21180286 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 633/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2299308/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO GONCALVES DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504413-44.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504413-44.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 21180286 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 633/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2299308/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO GONCALVES DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

CLÁUDIO GONÇALVES DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 3 de novembro de 2021, às 16 horas, na Rua José Lopes Matias, nº 6591, Bairro Jardim Parati, nesta cidade e comarca de Franca, guardava drogas em sua residência, a saber, 1.074,27g da substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcaloide extraído do vegetal Erythroxylum coca, na forma de quatro porções de

materiais brancos, sendo três delas em pó, embalados em sacos plásticos esbranquiçados e vedados por um nó e outro prensado em forma de "tijolo", com finalidade de disseminação a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O pedido foi instruído com inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 100).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 4 de novembro de 2021 (fls. 45/49)

Notificado (fls. 117) o réu ofertou defesa preliminar (fls. 122).

A denúncia foi recebida em 7 de janeiro de 2022 (fls.126/127).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Salientou que a pena deve ser aplicada acima do mínimo legal, ressaltando a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. Ressaltou a presença da agravante de reincidência do réu. Requereu a não aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Por fim, pleiteou a fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória. Ressaltou que só podem ser consideradas como provas àquelas produzidas sob o crivo do contraditório, e que se deve ter cautela ao considerar a palavra dos policiais no processo penal. Subsidiariamente, pugnou pela consideração do princípio in dubio pro reo. Em caso de condenação, discorreu sobre a dosimetria da pena. Pleiteou pela aplicação da pena em seu patamar mínimo e a consideração da confissão espontânea. Requereu a aplicação do benefício do §4º da Lei de drogas, em seu grau máximo. Quanto ao regime, pugnou pela fixação de regime aberto e o direito de o acusado apelar em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo pericial de constatação provisória (fls. 17/20), exame químico toxicológico (fls. 154/156), bem como pela prova oral produzida.

Quanto aos entorpecentes, concluíram os senhores peritos que: "(...) foi DETECTADA a presença das substâncias CAFEÍNA [...] foi DETECTADA a presença da substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca". (fls. 155)

A autoria do crime de tráfico também restou perfeitamente delineada. Vejamos:

O acusado Cláudio Gonçalves Dias, interrogado em juízo, disse que havia tomado um serviço. Precisava de dinheiro e acabou admitindo o serviço. Disse estar arrependido de sua conduta. Não estava vendendo o entorpecente, mas apenas guardava a droga para um terceiro. Como pagamento, recebia parte da droga.

Sobre a confissão, o renomado Guilherme de Souza Nucci preleciona¹:

"a confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Não bastasse, a confissão do acusado, foi corroborada pelos demais elementos probatórios existentes nos autos. Vejamos:

O policial civil Guilherme Henrique disse haver recebido inúmeras notícias de que o réu, vulgo "Claudião", estava traficando drogas em sua residência. Na sala de jantar ficava uma mesa de bilhar onde ficavam alguns usuários. Foram até o local e adentraram a casa. O réu confirmou que tinha drogas, mas não sabia onde estava. Diligenciaram e encontraram o material sob uma escada, dentro de uma máquina. Havia cerca de um quilo de cocaína. Ele confirmou a propriedade da droga. O acusado disse que estava apenas guardando o entorpecente para terceiro. Havia resquício de uso de drogas no local. O produto apreendido tem um custo aproximado de quarenta mil reais.

Nesse ponto, não há que se falar, apesar do entendimento defensivo diverso, em descon sideração da palavra do policial como prova no processo penal. De acordo com diversos precedentes jurisprudenciais, isso só deve acontecer quando há indícios de falsa imputação de delito ao acusado – em razão, por exemplo, de perseguição policial ou inimizade -, o que não se verificou no caso em comento.

Em casos similares, assim tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida – (...) (TJSP; Apelação 0000049-45.2013.8.26.0597; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018)

Consigne-se que, para a caracterização do tráfico de drogas nem ao menos é imprescindível que a pessoa seja encontrada praticando atos de mercancia, bastando à sua caracterização a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da lei nº 11.343/06, in verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (g.f.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Recurso defensivo – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Prova segura a ensejar a condenação – Confissão em consonância com as palavras dos policiais – Desnecessidade da prática de atos de mercancia – Condenação irrepreensível – Redução da pena – Descabimento – Inviável a aplicação do art. 33, §4o, da Lei de 11.343/06 – Não preenchimento dos requisitos legais – Réu que se dedicava às atividades criminosas – Regime fechado mantido ante a gravidade em concreto dos fatos – Correção de erro material no dispositivo da sentença – Recurso defensivo desprovido e correção de erro material. (TJSP;

Apelação 0000650-28.2018.8.26.0548; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

Desse modo, diante da confissão do acusado, corroborada pelo depoimento da testemunha e pela apreensão do entorpecente na posse do réu, não há qualquer dúvida sobre a autoria e materialidade delitivas.

Assim, sendo contundentes as provas amealhadas e tendo restada delineada a conduta prevista pelo art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, impera a condenação do acusado.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem alto grau de reprovabilidade haja vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração a pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, trata-se de crime contra a coletividade, com sujeito passivo representado pela coletividade. Assim, em razão das circunstâncias do crime, fixo-lhe a pena 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, nos termos do art. 33, caput da Lei 11.343/06, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante em virtude de sua confissão espontânea e agravante relativa à reincidência (Processo nº 0006660-09.2020.8.26.0196 - fls. 27). Possível haver compensação entre as duas circunstâncias, motivo pelo qual persevera a pena assim como está, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase, incabível a aplicação do benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em razão da reincidência do acusado. Como se sabe, o benefício é restrito a traficantes primários, que se iniciaram há pouco na prática criminosa.

Frise-se que o STJ já pacificou o entendimento de que a utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem. Vejamos:

"A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)".

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

TRÁFICO DE DROGAS - pretendida a absolvição por insuficiência de provas - não acolhimento - autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas - REINCIDÊNCIA IMPEDE A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 e justifica o aumento na segunda fase, sem caracterização do bis in idem - penas e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos - recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500591-29.2019.8.26.0548; Relator: Amaro Thomé; Órgão

Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 12/05/2020). (GRIFAMOS)

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar CLÁUDIO GONÇALVES DIAS, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em razão da gravidade do delito, dos efeitos sociais dantescos que o crime de tráfico infunde na sociedade e da quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado, visto que o regime aberto, como pleiteado pela defesa, não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo réu, conforme disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Incabível os benefícios do art. 44 do Código Penal, dada a reincidência do réu, a natureza do delito de tráfico e suas graves consequências sociais. Incabível, também, o Sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I
Franca, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA